08 יוני 2021

הוראות מנחות לחברות המונים בענף המוניות טרום העברה לתיקון הוראות

א. כללי:

נייר זה מהווה הוראות מנחות מטעם רשות המיסים, לחברות המונים המבקשות לפעול בתחום מתן שירותי מונים לנהגי המוניות, בהתאם למפרט בדיקות למונה אלקטרוני למוניות כפי שפורסם בינואר 2019 על ידי משרד התחבורה.

עם הפעלת המונה החכם וביטול אפשרות להשתמש במונה הישן, ומכיוון שנהגי המוניות נדרשים להפיק תיעוד דרך המונה החכם יש להתאים את אופן הפקת התיעוד לכללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת.

ב. בהתאם למפרט שאושר, המונה חייב לכלול ולאפשר:

1. עדכון נתונים ותכנות המונה

- המונה החכם יאפשר התממשקות (on-line) למערכת ממוחשבת שתאפשר הפקת מסמכים ותיעוד כפי שיידרש על ידי רשות המיסים לרבות הזמנות וחשבוניות.
- לאחר תכנות ראשוני שייבדק במעמד ההתקנה על ידי הגורם המורשה בלבד (כגון טכנאי), נתוני המונה החכם יעודכנו באופן אוטומטי בצורה אלחוטית ומאובטחת (בעזרת תקשורת סלולרית), לרבות נתוני התעריף.
- כשהמונה במצב "פנוי", יהיה אפשר להדפיס ממסד הנתונים את נתוני כל אחד מהתעריפים על פי המפורט בנספח ב'.

2. התקני עזר

- המונה יכלול (בין אם ביחידה אחת ובין אם בנפרד) מדפסת להדפסה של חשבוניות, של נתוני המסכמים ופרטים אחרים. ההדפסה תהיה ברורה, קריאה וחד משמעית.
- המונה יאפשר חיבור להתקן המאפשר תשלום באמצעות כרטיס אשראי.
- ההתקנים ובקרתם לא ישפיעו על פעולת המונה עצמו ;

3. מצב פעולה "תשלום"

- תהיה אפשרות להעביר את המונה ידנית ממצב "תשלום" רק למצב "פנוי".
- במצב "תשלום" יוצג המחיר המעודכן. עם המעבר למצב "פנוי" תופק חשבונית מס המכילה את הנתונים כמפורט בנספח א' (מצ"ב בסעיף 8). מדידת הזמן לא תהיה פעילה ומדידת המרחק תופעל לפי סוג התעריף ששימש לפי שהמונה עבר למצב "תשלום".
- אם בתום נסיעה, כשהמונה כבר עבר למצב "תשלום" , מבקש הנוסע להמשיך למרחק גדול מ-10 מטרים המונה ישלים את מדידת המרחק הנוסף, יחזור אוטומטית למצב "תפוס" וימשיך את פעולתו על פי סוג התעריף שממנו עבר ממצב "תשלום".
- כל מרחק שתיסע המונית במצב "תשלום" יירשם במאגר הזיכרון הן כקילומטרים של נסיעה בתשלום והן כקילומטרים של נסיעה ללא תשלום.

4. מסכמים

הדפסת סיכום נתוני המשמרת לעוסק מורשה ו/או נהג יכללו את הנתונים המפורטים להלן:

- מספר מונית;
- מספר רישוי;
- שם עוסק מורשה;
- מספר עוסק מורשה;
- שם הנהג;
- מספר ת.ז. של הנהג;
- תאריך ושעת פתיחת משמרת;
- סה"כ שולם במזומן;
- סה"כ שולם באשראי;
- סה"כ הכנסה במשמרת;
- המרחק הכולל שנסעה המונית בק"מ שלמים (*999999* ק"מ);
- המרחק הכולל שנסעה המונית במצב "תפוס" בק"מ שלמים (עד *999999* ק"מ);
- המספר הכולל של הנסיעות שביצעה המונית במשמרת;
- הסכום הכולל של התוספות ששולם, בדיוק של עשירית ש"ח (*999999.9* ש"ח);
- הסכום הכולל ששולם, לרבות התוספות, בדיוק של עשירית ש"ח (*999999.9* ש"ח);
- ש"ח מצטבר לנהג;
- ש"ח מצטבר למונית;
- ק"מ מצטבר למונית;
- תאריך ושעת סגירת משמרת;

הדפסת נתונים מצטברים של המסכמים כמפורט להלן:

(1) המרחק הכולל שנסעה המונית בק"מ שלמים (*9999999* ק"מ);

(2) המרחק הכולל שנסעה המונית במצב "תפוס" בק"מ שלמים (עד *9999999* ק"מ);

(3) המספר הכולל של שכירויות המונית (עד *999999* שכירויות);

(4) הסכום הכולל של התוספות ששולמו, בדיוק של עשירית ש"ח (*999999.9* ₪);

(5) הסכום הכולל ששולם, לרבות התוספות, בדיוק של עשירית ש"ח (*9999999.9* ₪);

(6) מספר מונה.

5. **נסיעה שיתופית**

על המונה החכם לאפשר יותר מנסיעה אחת בו זמנית ולחשב כל נסיעה באופן עצמאי. הצגת נתוני הנסיעה תעשה אך ורק לנסיעה הפעילה באותו רגע. תתאפשר הנפקת חשבוניות נפרדות לכל אחת מהנסיעות ועל החשבונית תסומן "נסיעה שיתופית" באופן אוטומטי מרגע שנפתחה יותר מנסיעה אחת בו זמנית.

נתוני המסכמים יודפסו כאשר המונה במצב "פנוי". תוכן ההדפסה יהיה ברור וחד –משמעי;

נתוני המסכמים יישמרו לפחות 6 חודשים החל מהפעולה האחרונה, גם אם המונה נותק מהזינה.

6. **גיבוי וגישה מרחוק**

יש לאפשר גישה לנתונים ולעסקאות לכל עוסק מורשה באמצעות שם משתמש וסיסמה שיינתנו באמצעות שרתי חברות המונים השונות.

7. **שמירת נתוני הנסיעות והפקתם על פי דרישה**

המונה החכם יאפשר שמירה והפקה על לפי דרישה (לקובץ) של נתוני הנסיעות, בזיכרון הפנימי ו/או בשרתי חברות המונים השונות הנתונים שיישמרו הינם: מחיר שנקבע, מרחק הנסיעה, שעת הנסיעה, זמן הנסיעה, תעריף הנסיעה, ההנחה שניתנה וכו' – והכל בהתאם לתקנות ניהול פנקסים. המונה גם יתעד את מקור הנסיעה (נסיעה מזדמנת, מוסדית, מערכת הזמנות וכו').

8. **<u>נספח א' – חשבונית מס</u>** **(מתוך מפרט בדיקות למונה אלקטרוני למוניות הנשלט מרחוק ינואר 2019)**

חשבונית המס תכלול פרטים אלה:

שורות לתכנון חופשי

מספר המונית.....

מספר הרישוי.....

ע"מ (מספר עוסק מורשה).....

שם העוסק ומספרו במונה.....

שם הנהג .....

מספר ת.ז. של נהג .....

חשבונית מס מקור.....

תאריך.....

שעת התחלת הנסיעה.....

שעת סיום הנסיעה.....

מרחק בק"מ (ברמת דיוק של מטר אחד).....

סוג התעריף (ראו הערה 1).....

מחיר הנסיעה כולל מע"מ.....

מע"מ.....

תוספות (ראו הערה 2).....

הנחה (ראו הערה 3).....

סה"כ.....

הגורם המשלם (ראו הערה 4).....

הערה 1:

סוג התעריף שיצוין יהיה האחרון שהיה בשימוש.

הערה 2:

המונה יאפשר לחייב 18 תוספות שונות לכל היותר. החיוב לכל תוספת ייעשה על ידי לחיץ שונה.

כל חיוב בתוספת יידרש לעמוד בדרישות האלה:

- שם התוספת יכלול עד 16 אותיות;
- מחיר התוספת יהיה 99.99 ש״ח לכל היותר.

אין להדפיס שורת תוספות אם לא היה חיוב בתשלום עבורן.

הערה 3:

אם ניתנה הנחה היא תצוין כמפורט להלן:

הנחה (סכום ההנחה).....

הערה 4:

על החשבונית יתווסף מידע לגבי המשלם שדרכה הוזמנה הנסיעה.(גט/ינגו)

(כאשר הנוסע משלם מופקת חשבונית מס/ קבלה)

9. נספח ב'- נתוני התעריפים (מתוך מפרט בדיקות למונה אלקטרוני למוניות הנשלט מרחוק ינואר 2019)

להלן תיאור תדפיס נתוני התעריפים המתוכנתים במונה.

נתוני התעריפים (כותרת)

שם יצרן המונה ושם הדגם.....

מספר הרישוי.....

מספר המונית.....

מספר המונה.....

תאריך(הדפסה).....

שעה (הדפסה).....

מקדם המונה K .....

לכל תעריף:

מספר התעריף.....

מחיר תחילי.....

ש״ח לק״מ.....

ש״ח לדקה.....

שם התוספת וסכום התוספת (ראו הערה 2 בנספח א').....

10. ממשק למערכת הזמנות

לב ליבו של השינוי המבני הינו אימוץ של מונה חכם שיאפשר ממשק אל מול מערכת הזמנה מבוססת אפליקציות או טלפון או מערכת ממוחשבת אחרת.

המונה עצמו יאפשר הצגה וגביה של מחיר הנסיעה, ויכלול את ניהול הפנקסים שיאפשרו את הפעלת המונה החכם, בהתאם להנחיות רשות המיסים.

ג. <u>התאמת המונה החכם להוראות הקיימות בניהול ספרים</u>

1. <u>רישום תוכנה:</u>

המונה החכם יכול לאפשר הפקת תיעוד ממוחשב באחת משתי דרכים:

1. פיתוח מערכת ממוחשבת להפקת תיעוד במונה להפקת מסמכים ותיעוד.
2. התממשקות (on-line) למערכת ממוחשבת שתאפשר הפקת מסמכים ותיעוד.

במקרה הראשון יש לרשום את התוכנה במרשם התוכנות בהתאם לנספח ה סעיף 36 להוראות ניהול ספרים ובמקרה השני, לוודא כי ההתממשקות היא לתוכנה בעלת תעודת רישום בתוקף.

כמו כן בשני המצבים יש לוודא עמידה בכל ההוראות הנדרשות בהוראות ניהול ספרים.

2. <u>עמידה בכללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת – נספח ה</u>

נספח ה'

כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

(א) התוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת תענה על דרישות ההוראות לניהול פנקסי חשבונות, כפי שיחולו מזמן לזמן ותבצע בין היתר:

(1) הפקה זמינה של פלט חזותי ופלט מודפס של כל רשומות הקובץ הקבוע או חלק מהן, לפי סדר רישומן, תוך ציון המספר העוקב של כל רשומה;

(2) ציון הפרטים האלה בפלט חזותי ובפלט מודפס: שם הנישום, התקופה שאליה מתייחס הפלט, מהות הפלט, תאריך הפקת הפלט, מספר סידורי של כל דף וכן סימן סיום הפלט;

(3) ציון בצורה בולטת של המלה "טיוטה" על גבי פלט חזותי או פלט מודפס, המופקים מקובץ זמני;

(4) הפקת פלט מודפס של תיעוד פנים המפורט בפרק ב' מקובץ קבוע בלבד, בציון המלה "מקור" על גבי עותק אחד בלבד והמלה "העתק" על גבי העותקים האחרים;

(5) בדיקת רצף המספרים העוקבים של תיעוד פנים;

(6) גיבוי יזום של מערכת החשבונות הממוחשבת, למעט לתוכנה המנהלת את מערכת החשבונות.

(א1) בתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המפיקה מסמכים ממוחשבים תתקיים שיטה לאיתור אותם מסמכים.

(א2) תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת החייבת להירשם במרשם, כמשמעותו בפסקה

(ב) מערכת חשבונות ממוחשבת, המפיקה תיעוד פנים, תצוייד במיתקן הגנה למקרה של הפסקת זרם החשמל.

(ג) **(1)** המנהל ינהל מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המיועדות למכירה, להשכרה או לשימושו של אחר (להלן - המרשם);

(2) החייב ברישום תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת (להלן – המבקש) יגיש בקשה למנהל כמתואר בתוספת 1 שאליה יצרף עותק של התוכנה בצירוף ספרות הדרכה מקצועית לשימוש בתוכנה, כל חומרה הנמכרת עם התוכנה לניהול חשבונות שלא ניתן להפעיל את התוכנה בלעדיה, כל תוכנה מיוחדת אחרת להפעלת התוכנה וכן כל מסמך, ציוד או מידע שידרוש המנהל לצורך בדיקת התוכנה; לענין נספח זה, לא יראו כאותה תוכנה את התוכנה שנערכו בה שינויים, למעט עדכוני סכומים על פי כל תיקון להוראות אלה;

(3) המנהל ירשום תוכנה במרשם וישלח למבקש תעודת רישום, לאחר ששוכנע כי התקיימו הדרישות כאמור בפסקה (2); רישום כאמור יהא תקף עד תום שלוש שנות מס מהמועד שהופקה בו תעודת הרישום;

(4) המנהל יימנע מרישום תוכנה או יבטל רישומה, אם לדעתו קיים ספק סביר לגבי מידת עמידתה בדרישות הוראות אלה.

(ד) פקיד השומה יהא רשאי להשתמש לצורך ביצוע הוראות הפקודה, בתוכנה, בחומרה ובכל ציוד שהומצא למנהל במצורף לבקשה כאמור בסעיף (ג)(2).

(ה) נוסף על האמור בכל דין, ינהל המבקש ספר כרוך של לקוחות שיכלול רשימה של רוכשי התוכנה ושוכריה (להלן - לקוחות), הכוללת, לגבי כל לקוח, שם, כתובת עסק, מספר הרישום כעוסק על פי חוק מע"מ ומספר הטלפון.

3. <u>הפקת חשבונית:</u>

חשבונית אמורה להיות מופקת מקובץ קבוע. ישנן שתי אפשרויות:

א. להדפיס אותה (בסוג נייר כאמור במפרט הטכני ובלבד שהנייר יתמוך בשמירתו במשך שבע שנים) בהתאם להוראות ניהול פנקסים;

ב. לשלוח בצורה אלקטרונית והכל בהתאם להוראות ניהול פנקסים;

בסיום נסיעה במצב תשלום יוצגו שתי אפשרויות לנהג - חשבונית להדפסה או אפשרות למשלוח החשבונית באופן אלקטרוני לנוסע בהתאם להוראות .

במקרה של משלוח אלקטרוני יש לעמוד בתנאים כפי שנקבעו בסעיף 18ב להוראות ניהול ספרים, לרבות חתימה אלקטרונית והסכמת הלקוח לקבל את החשבונית בצורה זו;

במצב בו מונפקת חשבונית ידנית בנוסף למשלוח הממוחשב, אחד מהעותקים יכלול את המילים "מסמך זה לא מהווה אסמכתא לתביעת הוצאה או תשומה".

4. <u>שמירת הנתונים:</u>

כפי שנדרש בהוראות בסעיף 25:

(ג) מערכת החשבונות תישמר במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או במשך שש שנים מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לאותה שנת המס, הכל לפי המאוחר.

(ד) מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, רישומים פנימיים בין מחלקתיים, מקור תיעוד אשר נסרק למחשב לצורך משלוחו כמסמך ממוחשב, כאמור בסעיף 18ב(א), חוזים ופרוטוקולים, במידה שנוהג הנישום לערכם או לקבלם, וכן תעוד ופנקסים שהנישום אינו חייב לנהלם על פי הוראות אלה ואשר ניהלם בין מרצון ובין מכוח דין אחר, יישמרו במשך שלוש שנים לפחות מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לשנת המס שאליה הם מתייחסים.

(ו) במערכת חשבונות ממוחשבת ינהגו כך:

(1) היא תישמר באמצעי אחסון ממוחשבים;

(2) בשבוע הראשון בכל רבעון של שנת המס, ייערך גיבוי למערכת החשבונות הממוחשבת, למעט לתוכנה המנהלת את מערכת החשבונות; גיבוי כאמור יישמר במקום שעליו הודיע הנישום בכתב לפקיד השומה, השונה מהמקום שבו מוחזקת מערכת החשבונות הממוחשבת של הנישום, ובלבד שאם היתה לו הכנסה שהופקה בישראל או באזור, למעט הכנסה מחברת

משלח יד זרה – במקום כאמור שהוא בישראל או באזור בלבד;

(3) תתאפשר הפקה זמינה של פלט מודפס ופלט חזותי של מערכת החשבונות הממוחשבת או כל חלק ממנה וכן מהגיבוי כאמור בפסקה (2).

5. <u>הוראות כלליות:</u>

בהוראות ניהול פנקסים קיימות הוראות ספציפיות לגבי התיעוד וספרי החשבון. הוראות המתייחסות, בין השאר, למידע שהתיעוד חייב לכלול, נהלים בנוגע לשינוי תיקון וביטול של מסמך, נהלי משלוח תיעוד ממוחשב , הפקה לקובץ קבוע ועוד . **יש להתייעץ עם מומחה בתחום על מנת לוודא עמידה בכל ההוראות.**

ד. <u>התאמת המונה החכם לתיקון עתידי בהוראות בענף המוניות</u>

1. המונה החכם, יאפשר שליחת פירוט של ההזמנות באמצעות ממשק תקשורת שיוגדר;
2. כל נסיעה של נהג מונית חייבת להיות מתועדת, בין אם באופן אוטונומי ובין אם באמצעות השרת, לרבות נסיעה המתקבלת באמצעות "מערכת הזמנות ממוחשבת";
3. חברת המונים תאפשר באמצעות המונה החכם או באמצעות השרת, הפקת קבצים במבנה אחיד כפי שיורה המנהל[1]
4. חברת המונים תאפשר באמצעות המונה החכם הפקת דו"ח סיכום הכנסות לתקופה (מתאריך עד תאריך) שיכלול את כל סוגי המסמכים שהופקו לרבות כל הפרטים המחויבים עפ"י ההוראות , הן באמצעות פלט מודפס והן באמצעות קובץ;
5. במקרה של נסיעה שמקורה במערכת הזמנות חיצונית כגון אפליקציה, נהג המונית מוציא חשבונית מהמונה החכם שלו ללקוח ולא ממערכת החשבוניות של מערכת ההזמנות.
6. במקרה בו מוזן למונה החכם סימול של "נסיעה מוסדית" משמעות כי קיימת התקשרות בין מזמין הנסיעה לגוף המפעיל של מערכת הזמנות ממוחשבת (ולא בין מזמין הנסיעה לעוסק) – והיא זו שתנפיק למזמין הנסיעה חשבונית. המשמעות היא כי במקרים כאלה הלקוח הוא הגוף המפעיל של הנסיעה.
7. בנסיעה שמקורה בהסדר מוסדי, ניתן יהיה להפיק חשבונית מרכזת שתכלול **סימול הדדי** לכל ההזמנות שהיא מרכזת. החשבונית לא תצא מהמונה אלא מהגורם אשר ביצע את ההתקשרות המוסדית.
8. המונה החכם כאמור במפרט הטכני יאפשר קליטה של נסיעות מוסדיות מול מערכת הזמנות ממוחשבת לעניין הזמנות וחשבוניות תוך ציון שם "מערכת ההזמנות הממוחשבת" – חברת אפליקציה או תחנת מוניות, ומספר מזהה של הנסיעה מ"מערכת ההזמנות הממוחשבת";
9. על חברת המונים לוודא כי במונה נרשם כי מדובר בנסיעה מוסדית, בהתאם להנחיות רשות המיסים לעניין ניהול פנקסים – סימון זה ישמש ל"התכסות" של הנסיעות שהוזמנו ממערכת ההזמנות ובוצעו על ידי נהג המונית, תוך אבחנה בין נסיעה מוסדית שהוזמנה ממערכת ההזמנה הממוחשבת לנסיעה פרטית.

[1] הוראות להפקת קבצים במבנה אחיד פורסמו, תתבצע התאמה לענף המוניות

10. עוסק העושה שימוש במערכת הזמנות ממוחשבת של חברה כלשהי מחויב לעבוד עם חברה שתאפשר לו להנפיק דוח נסיעות מלא, שיהוו בסיס להנפקת חשבונית מרכזת מהנהג למערכת ההזמנות, באמצעות ממשק לניהול הפנקסים של נהג המונית;

11. נסיעות שיתופיות – על המונה לאפשר יותר מנסיעה אחת בו זמנית ולחשב כל נסיעה באופן עצמאי. הצגת נתוני הנסיעה תעשה אך ורק לנסיעה הפעילה באותו רגע. תתאפשר הנפקת חשבוניות נפרדות לכל אחת מהנסיעות, ועל החשבונית יסומן "נסיעה שיתופית" באופן אוטומטי מרגע שנפתחה יותר מנסיעה אחת בו זמנית. אופן רישום זה מעוגן במפרט "בדיקות למונה אלקטרוני למוניות הנשלט מרחוק ינואר 2019".

12. בנסיעה שיתופית, בנוסף לחשבוניות הפרטניות יופיע סיכום נסיעה במסגרתה יש יותר מנוסע אחד בסכום ובמרחק (סכום הנסיעה הוא סך החשבוניות שהופקו והמרחק הוא הקילומטראז שהרכב נסע מתחילת הנסיעה של הנוסע הראשון ועד להורדת הנוסע האחרון בנסיעה משותפת).

13. על המונה החכם לוודא קליטה של ההזמנה ושיטת תשלום מבוקשת (תשלום במונית – במזומן או באשראי, תשלום באמצעות מערכת ההזמנות הממוחשבת, או תשלום "מוסדי" – המעיד על אופי ההתקשרות של מזמין הנסיעה עם מפעילי מערכת ההזמנות הממוחשבת – כאשר במקרה שכזה הם אלה שמוציאים חשבונית למזמין הנסיעה ולא נהג המונית).

14. תחקור הזמנה - חברת המונים תתכנן את המונה החכם כך שיוכל לשדר למערכת ההזמנות הממוחשבת על פי דרישה, פרטים הנוגעים למועד תחילת הנסיעה וסופה, מרחק הנסיעה בק"מ, ומחיר הנסיעה בהתאם למונה, מחיר הנסיעה בפועל ככל שסוכם מחיר נסיעה אחר ונמוך יותר ביחס למחיר המפוקח, וכן הלאה.